REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple- Un But – Une Foi

décret portant création de
l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique

Rapport de présentation

Le tourisme constitue un puissant moteur de croissance par sa capacité à favoriser des investissements, générer des revenus et à créer des emplois durables. Son caractère transversal lui permet d'avoir un impact sur tous les secteurs d'activités de l'économie.

Pour ces raisons, Il a été retenu comme deuxième secteur prioritaire pour la création de richesses et d'emplois.

Toutefois, l'exploitation des avantages compétitifs du Sénégal nécessite une structure de promotion capable d'apporter des réponses appropriées à l'essentiel des faiblesses relevées dans l'organisation passée et à réaliser les objectifs fixés à ce secteur, conformément à des indicateurs de performance internationaux.

C'est pourquoi, une nouvelle agence a été créée pour prendre en charge cette préoccupation, grâce au dispositif législatif et réglementaire régissant les agences qui permet désormais, non pas seulement une autonomie financière et de gestion, mais aussi des outils de supervision et de contrôle nécessaires à une gestion saine et transparente.

A cet égard, outre le projet de décret, une étude d'opportunité et d'impact de la nouvelle agence a été préparée ainsi qu'un projet de contrat de performance, comme le prescrivent les textes en vigueur.

Pour assurer l'autonomie financière de l'Agence, le Fonds de Promotion Touristique sera géré par elle. En outre, le partenariat Public-Privé sera privilégié dans ses relations avec les acteurs et partenaires ciblés.

Telle est l'économie du présent projet de décret soumis à votre approbation.

Le Ministre du Tourisme et
des Transports Aériens

Oumar GUEYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un But – Une Foi

2014-245

Décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu la loi d'orientation n° 2009-20 du 04 mai 2009 sur les agences d'exécution ;

Vu le décret n° 2009-522 du 04 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d'exécution ;

Vu le décret n° 2010-1812 du 31 décembre 2010 relatif au contrat de performance applicable aux agences d'exécution ;

Vu le décret n° 2011-540 du 26 avril 2011 portant régime financier et comptable des établissements publics, des agences et autres organismes publics similaires ;

Vu le décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2012-1314 du 16 novembre 2012 fixant la rémunération des Directeurs généraux, Directeurs, Présidents et membres des Conseils de Surveillance des agences ;

Sur le rapport du Ministre du Tourisme et des Transports aériens,

Décrète :

Chapitre premier.- Dispositions générales

Article premier.- Il est créé une agence dénommée « Agence sénégalaise de Promotion Touristique» (ASPT) dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

L'Agence est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé du Tourisme et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances.

Article 2.- L'agence a pour mission d'assurer la promotion du tourisme, notamment de :

- mettre en œuvre la politique de promotion touristique définie par l'Etat ;
- renforcer l'attractivité de la destination Sénégal ;
- stimuler le tourisme interne ;

- nouer des partenariats techniques et financiers nécessaires aux initiatives et aux promoteurs d'activités de soutien à la promotion de la destination ;
- susciter la synergie entre les différents partenaires de l'Etat dans le développement du secteur ;
- élaborer et réaliser des programmes d'actions spécifiques pour la promotion touristique ;
- assurer la mise à disposition permanente d'informations sur la « Destination Sénégal » ;
- développer les produits touristiques et participer à l'amélioration de la qualité des prestations.

Chapitre II.- Organisation et fonctionnement

Article 3.- Les organes de l'Agence sont :

- le Conseil de Surveillance ;
- la Direction générale.

Section 1.- Le Conseil de Surveillance

Article 4.- Le Conseil de Surveillance assure la supervision des activités de l'Agence en application des orientations et de la politique de l'Etat définies dans le domaine de la promotion touristique.

Il assiste, par ses avis et recommandations, le Directeur général dans l'exercice de ses fonctions et attributions.

Il délibère et arrête les budgets ou comptes prévisionnels annuels au plus tard le 10 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle ils sont élaborés.

Il délibère et approuve :

- les programmes pluriannuels d'actions de promotion ;
- le manuel de procédures ;
- les rapports annuels d'activités du Directeur général ;
- les états financiers de l'Agent comptable, au plus tard dans les six (06) mois suivant la clôture de l'exercice, sur la base du rapport du Commissaire aux comptes ;
- l'organigramme de l'Agence ;
- la grille de rémunération ou l'accord d'établissement du personnel de l'Agence ;
- le rapport sur la performance dans les six (06) mois suivant la clôture de l'exercice ;
- le règlement intérieur.

Article 5.- Le Conseil comprend neuf (09) membres représentant l'Etat et le Secteur privé :

- un représentant de la Présidence ;
- un représentant de la Primature ;
- un représentant du Ministère des Finances ;
- un représentant du Ministère du Tourisme et des Transports aériens ;
- un représentant du Ministère de l'Intérieur ;

- un représentant du Ministère de la Culture ;
- un représentant du Ministère de l'Artisanat.
- Un représentant des Syndicats Hôteliers ;
- un représentant des syndicats d'Agences de voyages ;

Il est désigné un suppléant pour chaque membre.

Le Président du Conseil de Surveillance est choisi parmi les membres du Conseil.

Le Contrôleur financier ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de Surveillance.

Article 6.- Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par arrêté du Ministre chargé du Tourisme sur proposition des responsables des structures qu'ils représentent pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Le Président est nommé par décret sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.

Article 7.- Le mandat des membres du Conseil de Surveillance prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission.

Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou par révocation à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil de Surveillance.

En cas de décès en cours de mandat ou lorsqu'un membre du Conseil de Surveillance n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'administration ou la structure qu'il représente, pour la période du mandat restant à courir.

Article 8.- Le Conseil de Surveillance se réunit en session ordinaire, au moins une fois tous les trimestres, sur convocation de son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres.

En cas d'absence du Président, le membre le plus âgé assure la présidence.

En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, ou lorsque les circonstances l'exigent, le Ministre chargé du Tourisme peut procéder à la convocation du Conseil de Surveillance en session extraordinaire.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle.

La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours francs avant la réunion.

Les sessions du Conseil de Surveillance ont lieu au siège de l'Agence ou en tout autre lieu indiqué par le Président sur la convocation.

Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres ou de leurs suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les convocations suivantes.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou de leurs suppléants.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Le Président du Conseil peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux dudit Conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner.

Le secrétariat du Conseil de Surveillance est assuré par le Directeur général de l'Agence qui peut se faire assister par ses collaborateurs.

Article 9.- La présence aux sessions du Conseil de Surveillance donne lieu à la perception d'indemnités dont le montant est fixé par décret.

Article 10.- Les délibérations du Conseil de Surveillance font l'objet d'un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil lors de la session suivante.

Les délibérations du Conseil sont consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et un membre de l'organe délibérant.

Les extraits des délibérations sont envoyés dans les cinq jours francs suivant la réunion du Conseil aux autorités de tutelle.

Section 2.- La Direction générale

Article 11.- La Direction générale est assurée par un Directeur général nommé par décret sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.

Le Directeur général est assisté d'un Secrétaire général nommé par décret qui le supplée en cas d'empêchement. Il est choisi parmi les agents de la hiérarchie A ou assimilés.

Article 12.- Le Directeur général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l'Agence et veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil de Surveillance et par les autorités de tutelle.

A ce titre, il est chargé :

- d'élaborer les programmes d'actions pluriannuels et les plans d'actions annuels dans le domaine de la promotion touristique ;
- de préparer le budget et de l'exécuter en qualité d'ordonnateur ;
- de proposer l'organigramme de l'Agence et de le soumettre pour adoption au Conseil de Surveillance ;
- de soumettre au Conseil de Surveillance au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'état d'exécution du budget précédent, le rapport d'activités annuel et le rapport social ;
- de soumettre au Conseil de Surveillance pour examen et adoption dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, les états financiers arrêtés par l'Agent comptable ;

- de transmettre les rapports trimestriels relatifs à l'exécution du budget et à la trésorerie de l'Agence dans les quinze jours suivant l'échéance, au Ministre chargé du Tourisme et au Ministre chargé des Finances ;
- de recruter et d'administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédures et d'exercer sur eux l'autorité hiérarchique ;
- de veiller à la bonne mobilisation des ressources de l'Agence, au respect des règles de gestion financière et comptable et à l'application correcte des procédures du Code des marchés publics ;
- de représenter l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article 13.- Conformément au classement de l'Agence, la rémunération et les avantages divers accordés au Directeur général et au Secrétaire général sont fixés en application des textes en vigueur.

Article 14.- L'Agence est soumise à un contrat de performance qui fait l'objet d'une évaluation annuelle par un cabinet indépendant choisi par le Conseil de Surveillance, après appel à la concurrence.

CHAPITRE III.- Personnel de l'agence

Article 15.- Le personnel relève du Code du travail.

Toutefois, les agents de l'Etat, en détachement ou en suspension d'engagement, relèvent de leur statut ou de leur régime spécial d'origine.

Les agents de l'Etat sont également soumis aux règles régissant l'emploi occupé au sein de l'Agence, sous réserve des dispositions relatives à la fin de détachement, à la fin de la suspension d'engagement ou à la retraite, prévues, selon le cas, par le statut général des fonctionnaires, le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat ou le Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 16.- La grille de rémunération du personnel ainsi que les attributions de primes ou de gratifications sont approuvées par le Conseil de Surveillance, conformément aux dispositions en vigueur.

CHAPITRE IV.- Régime financier

Section 1.- Ressources financières de l'Agence

Article 17.- Les ressources financières de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique sont constituées notamment :

- d'une dotation budgétaire annuelle allouée par l'Etat ;
- de la Taxe de Promotion touristique collectée par les structures privées et reversée à l'Etat ;

- des contributions des structures publiques bénéficiant des retombées de la promotion touristique ;
- des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Sénégal ;
- de toutes autres ressources mises à disposition par voie légale, règlementaire ou conventionnelle.

Article 18. – L'Agence assure la gestion du Fonds de Promotion touristique.

Section 2.- Comptabilité et contrôle

Article 19.- Les opérations financières et comptables sont exécutées suivant les principes de base de la comptabilité publique.

Article 20.- La comptabilité de l'Agence est tenue selon les règles établies par le Système comptable Ouest africain (SYSCOA).

Le service comptable est dirigé par un Comptable public nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur chargé de la comptabilité publique. Il relève de l'autorité du Directeur de l'agence et doit, à ce titre, respecter les règles d'organisation interne de fonctionnement de l'Agence.

Article 21.- L'Agence peut disposer, en sus de compte de dépôt ouvert dans les livres du Trésor public, de comptes ordinaires auprès des autres établissements bancaires.

Article 22.- Dans le cadre de l'exécution des dépenses, l'Agent comptable est seul signataire des chèques et autres ordres de mouvements sur les comptes de trésorerie.

Article 23.- Des audits externes financiers et opérationnels sont réalisés chaque année par des experts indépendants choisis par le Conseil de Surveillance, après appel à la concurrence.

Les rapports d'audit sont approuvés par le Conseil de Surveillance.

Article 24.- L'Agence est soumise à la vérification des organes de contrôle compétents de l'Etat, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE V.- Dispositions finales

Article 25.- Les membres du Conseil de Surveillance, la Direction générale et le personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 26.- Le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre du Tourisme et des Transports aériens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le **20 février 2014**

Macky SALL

Par le Président de la République
Le Premier Ministre

Aminata TOURE